



Hình 13.1: Dành thời gian và công sức để lập kế hoạch kinh doanh có thể giúp doanh nhân tránh hoặc giảm thiểu các vấn đề pháp lý. (ghi công: phỏng theo “hammer books law court lawyer” của “succo”/Pixabay, CC0)

## Dàn ý chương

- [13.1 Cấu trúc doanh nghiệp: Tổng quan về các cân nhắc pháp lý và thuế](#)
- [13.2 Công ty cổ phần](#)
- [13.3 Hợp danh và liên doanh](#)
- [13.4 Công ty trách nhiệm hữu hạn \(LLC\)](#)
- [13.5 Doanh nghiệp một chủ](#)
- [13.6 Các cân nhắc bổ sung: Huy động vốn, nơi đăng ký doanh nghiệp và công nghệ](#)
- [13.7 Giảm thiểu và quản lý rủi ro](#)

## Giới thiệu

Các doanh nghiệp khởi nghiệp là trái tim của nền kinh tế Hoa Kỳ. Doanh nghiệp nhỏ-những doanh nghiệp có dưới 500 lao động-sử dụng gần một nửa lực lượng lao động Mỹ (47 phần trăm theo Khảo sát thường niên về doanh nhân của Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ)<sup>[^1]</sup> và chịu trách nhiệm đưa ra hàng nghìn sản phẩm, dịch vụ mới mỗi năm. Thông tin trong chương này có thể giúp doanh nhân khởi sự và vận hành doanh nghiệp thành công. Startup hoạt động tốt nhất khi chủ sở hữu hiểu vững các khía cạnh pháp lý của hoạt động khởi nghiệp. Những vấn đề pháp lý quan trọng như cấu trúc doanh nghiệp (lựa chọn thực thể), quy trình thành lập pháp nhân, thuế, huy động vốn và chính sách lao động đòi hỏi doanh nhân phải nhận được tư vấn tốt và đưa ra quyết định đúng đắn trước khi bắt đầu hoạt động. Họ cũng phải đưa ra thêm những quyết định liên quan đến vai trò của doanh nghiệp trong cộng đồng, một thành tố quan trọng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Sự kết hợp giữa lời khuyên đúng đắn và các quyết định hợp lý sẽ giúp doanh nhân điều hướng thành công một hệ thống cân nhắc phức tạp.